AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.838.513 - RS (2019/0278149-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MAICON DUARTE COSTA
ADVOGADO	:	VALERIO ALVES NUNES - RS063164
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM BOATOS E EM TESTEMUNHA DE "OUVIR DIZER". AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular." (REsp n. 1674198/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017, grifei).

2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro.

Brasília, 19 de novembro de 2019 (data do julgamento).

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Relator

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.838.513 - RS (2019/0278149-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MAICON DUARTE COSTA
ADVOGADO	:	VALERIO ALVES NUNES - RS063164
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão em que se negou provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

A controvérsia tratada nos autos foi bem relatada no parecer ministerial às e-STJ fls. 585/586, *in verbis:*

> *Conforme consta dos autos, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Grande (RS) pronunciou MAICON DUARTE COSTA como incurso no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado), considerando os seguintes fatos narrados na denúncia:*
>
> *No dia 24 de dezembro de 2013, por volta das 12h45min, em via pública, em frente à residência localizada na Rua Vinte e Um, n° 372, Bairro Getúlio Vargas, nesta Cidade, os denunciados MAICON DUARTE COSTA e MARLON HERNANDORENA PEREIRA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, fazendo uso de armas de fogo (não apreendidas), efetuando disparos, mataram a vítima Olmos da Rosa Souza, causando-lhe as lesões descritas no auto de necropsia de fls., consistentes em 6 (seis) tiros, sendo que 2 (dois) penetrantes em cabeça, 1 (um) penetrante em abdômen, 2 (dois) transfixantes em cabeça e 1 (um) transfixante em pescoço, que produziram a sua morte por choque hipovolêmico por ferimentos penetrantes e transfixantes em cabeça, pescoço e abdômen por projéteis de arma de fogo.*
>
> *Na época, a vítima e os denunciados eram vizinhos, sendo que tinham algumas desavenças anteriores ao fato. Na ocasião, MAICON teria perdido sua carteira, que foi encontrada e devolvida pela vítima, no entanto, MAICON alegava que faltaria RS 10,00 (dez reais), o que motivou nova desavença com a vítima. Na data*

dos fatos, os denunciados foram ao encontro da vítima, surpreendendo-a em frente à sua residência com armas de fogo em punho, sendo que após breve trocas de palavras, MAICON e MARLON passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo, executando-a, sem chance de defesa, atingindo-a por seis vezes, principalmente na região da cabeça, em via pública. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, enquanto os denunciados fugiram do local na posse das armas do crime.

O crime foi cometido por motivo fútil, em razão de desavenças banais de vizinhança e da suposta falta da quantia de R$ 10,00 (dez reais) na carteira devolvida pela vítima ao denunciado MAICON, motivo desproporcional e insignificante para a prática de tão violenta ação delituosa.

O crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois a vítima foi atacada repentinamente pelos denunciados, em frente à sua residência, sendo alvejada por inúmeros disparos na cabeça, sem a mínima chance de defesa.

Os denunciados MARLON e MAICON concorreram para a prática do crime prestando apoio moral mútuo, com sua presença incentivadora no local, encurralando a vítima em via pública, portando armas de fogo e efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima por diversas vezes até a sua morte.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por sua 3ª Câmara Criminal, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, para despronunciar MAICON DUARTE COSTA, com base no art. 414 do Código de Processo Penal.

Daí que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL interpõe recurso especial, sustentando negativa de vigência aos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e 74, § 1º, 155, 202, 203 e 413, todos do Código de Processo Penal, e contrariedade ao art. 414, caput, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões às e-STJ fls. 548/551.

Ao final, o Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso (e-STJ fls. 584/590).

Negou-se provimento ao recurso especial com fundamento na jurisprudência desta Corte (e-STJ fls. 592/595).

Nas razões do agravo regimental, aduz o MPF, em síntese, que a prova indireta poderia respaldar decisão de pronúncia porquanto esta ostentaria natureza de

mero juízo de delibação da pretensão acusatória (e-STJ fls. 599/605).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro motivos para alterar a decisão impugnada.

Isso porque entendo que *"a norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius impede, em alguns sistemas - como o norte-americano - o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, 'não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta.' (Helio Tornaghi)."* (REsp n. 1444372/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016)

No caso, conforme se extrai do voto condutor do acórdão proferido pela Corte de origem, a pronúncia pretendida estaria embasada exclusivamente em "testemunhas de ouvir dizer". Verifique-se (e-STJ fls. 499/500):

> *Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a presença de indícios suficientes de autoria delitiva a sustentar o juízo de pronúncia. Conforme se extrai da análise dos depoimentos colhidos, não há nenhuma testemunha presencial do fato da acusação, e as testemunhas ouvidas apenas disseram terem ouvido de terceiros que o acusado poderia ser o autor do homicídio, sem indicar, em nenhum momento, quem efetivamente teria dito isso.*
>
> *Com efeito, as referências de ouvir dizer enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria, dada a sua frágil carga probatória. Nesse sentido, pontuo que, consoante entendimento pacífico desta Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a pronúncia com fundamento nos*

testemunhos de "ouvir dizer", denominados hearsay testimony.

Assim, mostra-se irretocável o acórdão proferido pela Corte de origem ao reformar a pronúncia proferida em tais condições.

Nesse sentido, precedente deste Tribunal Superior:

> *RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM BOATOS E TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.*
>
> *1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sem exigência, neste momento processual, de prova incontroversa da autoria do delito - bastam indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.*
>
> ***2. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular.***
>
> *3. A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius impede, em alguns sistemas - como o norte-americano -, o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No Brasil, ainda que não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, "não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta" (Helio Tornaghi).*
>
> *4. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (iudicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (iudicium causae). A instrução preliminar realizada na primeira fase do procedimento do Júri, leciona Mendes de Almeida, é indispensável para evitar imputações temerárias e levianas. Ao proteger o inocente, "dá à defesa a faculdade de dissipar as suspeitas, de combater os indícios, de explicar os atos e de destruir a prevenção no nascedouro; propicia-lhe meios de desvendar prontamente a mentira e de evitar a escandalosa publicidade do julgamento".*

> *5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reformar o acórdão recorrido de modo a despronunciar os recorrentes nos autos do Processo n. 0702.08.432189-3, em trâmite no Juízo de Direito da Vara de Crimes contra a Pessoa da Comarca de Uberlândia, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia em eventual superveniência de provas.*
>
> (REsp 1674198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017, grifei)

Assim, diante da ausência de argumento que infirme os fundamentos veiculados na decisão ora agravada, tenho que ela deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2019/0278149-0

AgRg no REsp 1.838.513 / RS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00101164920148210023 01068310420198217000 02201585820188217000 0232140002866
10116492014821 0023 10683104201982170 00 22015858201882170 00 232140002866
70078549466 70081349227

EM MESA

JULGADO: 19/11/2019

Relator
Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO SALDANHA PALHEIRO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MOACIR MENDES SOUSA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO	:	MAICON DUARTE COSTA
ADVOGADO	:	VALERIO ALVES NUNES - RS063164

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MAICON DUARTE COSTA
ADVOGADO	:	VALERIO ALVES NUNES - RS063164
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro.